

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1489/2535

นาง ผอง พร พนม
นายกong ศรีจรัญ ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199, มาตรา 223

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์ยอมมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้ฟังได้
ตามฟ้องของโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าพยานหลัก
ฐานของโจทก์ยังไม่พอให้ฟังได้ตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินตามหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์เลขที่ 110 ที่แบ่งขายให้โจทก์แล้วจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินส่วนทางทิศตะวันออก
ของที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 110 หมู่ที่ 12(6)ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวอีก จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีนี้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จึงไม่มี
ประเด็นที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาได้นั้น เห็นว่าแม้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์ก็
มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้ฟังได้ตามฟ้องของโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะ

อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอให้ฟังได้ว่า
จำเลยขายที่ดินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>